

RECURSO CÍVEL Nº 5062141-58.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL KARLA Nanci Grando

RECORRENTE: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)

RECORRIDO: RAFAEL MIZael Lameu dos Santos (AUTOR)

RECURSO INOMINADO. TRIBUTÁRIO. IRPF. FOLGA INDENIZADA - DOBRA. VERBAS DE NATUREZA INDENIZATÓRIA. NÃO INCIDÊNCIA. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

A 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER NEGAR PROVIMENTO o recurso. Descabe condenação em custas (art. 4º, inciso I, da Lei nº 9.289/1996). Devidos honorários de sucumbência correspondentes a 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Decorrido o prazo recursal, certifique-se o necessário, dê-se baixa e encaminhe-se ao Juízo de origem. Intimem-se, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 23 de outubro de 2024.

5062141-58.2024.4.02.5101

510014639498 .V3

RECURSO CÍVEL Nº 5062141-58.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL KARLA Nanci Grando

RECORRENTE: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)

RECORRIDO: RAFAEL MIZael Lameu dos Santos (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela União/Fazenda Nacional no [evento 15, RECLNO1] em razão da sentença [evento 10, SENT1] de parcial procedência do pleito de exclusão das verbas de “folga indenizada - dobra” da base de cálculo do Imposto de Renda da Pessoa Física - IRPF, com a condenação da ora recorrente à restituição dos valores descontados a tal título, observada a prescrição quinquenal e a correção pela Taxa do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC.

Em suas razões recursais, o ora recorrente sustenta a tese de que a rubrica “folga indenizada - dobra”, referente à quantia recebida em período em que estava à disposição de seu empregador, em momentos em que estaria de folga, é indenização, e que, portanto, sobre tais valores não deveria incidir Imposto de Renda da Pessoa Física - IRPF. Requer, deste modo, a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas no [evento 22, CONTRAZ1].

É breve o relatório. Decido.

VOTO

O recurso é tempestivo [eventos 12 e 15] e isento de custas na forma do art. 4º, inciso I, da Lei nº 9.289/1996.

Na sentença ora recorrida foram julgados procedentes os pedidos autorais, com base no artigo 487, inciso I, do CPC, para declarar a inexistência de relação jurídico tributária quanto ao imposto de renda de pessoa física incidente sobre as verbas de “folga indenizada - dobra, bem como para condenar a ré a restituir à parte autora os valores recolhidos indevidamente a esse título, *observada a prescrição quinquenal e a correção pela SELIC*.

Como visto, a controvérsia diz com a incidência ou não do tributo sobre as verbas decorrentes de “folga indenizada - dobra”, com base nas informações constantes dos contracheques de [evento 1, CHEQ6] e acordo coletivo de [evento 6, ACORDO2 e evento 6, ACORDO3].

"rubrica 'folgas indenizadas'" (ou "folgas não gozadas", ou "indenização de folga", ou "indenização de folga offshore", ou "indenização folga férias") consiste em compensação indenizatória pelo exercício de atividade laborativa durante o período de folga estipulado para os empregados sujeitos a horários variáveis, como previsto no artigo 229 da CLT.

No tocante às rubricas "folga indenizada - dobra", em que pese o esforço argumentativo da recorrente, não se infere do contexto fático jurídico elementos aptos a infirmar o entendimento adotado pelo juízo de origem, porquanto o pressuposto lógico do reconhecimento do direito ao ressarcimento dos valores cobrados a título de IRPF é a irregularidade de sua cobrança, que se assenta, por sua vez, na inexistência da relação jurídico tributária.

Nesse sentido tem sido o entendimento desta 6ª Turma Recursal, nos termos do julgado abaixo citado:

TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. FOLGAS TRABALHADAS E INDENIZADAS. NÃO INCIDÊNCIA. CARÁTER INDENIZATÓRIO. TESE FIRMADA PELA TNU NO PEDILEF 50280056720164047200. OUTRAS RUBRICAS NÃO INDICATIVAS DE CONVERSÃO EM PECÚNIA DA FOLGA NÃO GOZADA. PREVISÃO DE NATUREZA INDENIZATÓRIA EM ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. DISPOSIÇÕES PARTICULARES. OPOSIÇÃO À FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. DENOMINAÇÃO DE VERBA NÃO DEFINE A SUA NATUREZA JURÍDICA. ART. 3º, §4º, DA LEI 7.713/88. INCIDÊNCIA. RECURSO DA UNIÃO FEDERAL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

*A 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso inominado da parte ré, reformando parcialmente a sentença recorrida, para **limitar a não incidência do imposto de renda e a repetição do indébito sobre as indenizações de folga denominadas "Indenização de folga", "indenização folga - treinamento" e "Folga Indenizada - Dobra"**, e julgar improcedente a pretensão autoral com relação às rubricas "DIAS DOBRADOS", pleiteadas na inicial, na forma da fundamentação supra. (grifei)*

(Processo 5000712-45.2024.4.02.5116, julgado em 04/09/2024, Rel. Juíza Federal ALESSANDRA BELFORT BUENO)

TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. FOLGAS TRABALHADAS E INDENIZADAS. NÃO INCIDÊNCIA. CARÁTER INDENIZATÓRIO. TESE FIRMADA PELA TNU NO PEDILEF 50280056720164047200. OUTRAS RUBRICAS NÃO INDICATIVAS DE CONVERSÃO EM PECÚNIA DA FOLGA NÃO GOZADA. PREVISÃO DE NATUREZA INDENIZATÓRIA EM ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. DISPOSIÇÕES PARTICULARES. OPOSIÇÃO À FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. DENOMINAÇÃO DE VERBA NÃO DEFINE A SUA NATUREZA JURÍDICA. ART. 3º, §4º, DA LEI 7.713/88. INCIDÊNCIA. RECURSO DA UNIÃO FEDERAL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

*A 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso inominado da parte ré, **reformando parcialmente a sentença recorrida, para limitar a não incidência do imposto de renda e a repetição do indébito sobre as indenizações de folga denominadas "Folga Indenizada" e "folga indenizada offshore"**, e julgar improcedente a pretensão autoral com relação às demais rubricas pleiteadas na inicial, na forma da fundamentação supra. (grifei)*

(Processo 5012125-31.2023.4.02.5103, julgado em 28/08/2024, Rel. Juíza Federal ALESSANDRA BELFORT BUENO)

*TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. FOLGA INDENIZADA. DIF FOLGA INDENIZADA. **FOLGA INDENIZADA OFFSHORE**. CURSO NA FOLGA/TREINAMENTO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA UNIÃO. DISTINÇÃO ENTRE A CONVERSÃO EM PECÚNIA DE FOLGA NÃO GOZADA E O PAGAMENTO DOBRADO PELO SERVIÇO EFETIVAMENTE PRESTADO. VERBAS DISTINTAS. DELIMITAÇÃO DA NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A FOLGA INDENIZADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.*

*A 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA UNIÃO, **mantendo a sentença de procedência quanto as rubricas "FOLGA INDENIZADA", "DIF FOLGA INDENIZADA", "FOLGA INDENIZADA OFFSHORE" e "CURSO NA FOLGA/TREINAMENTO"**, nos termos da fundamentação supra. (grifei)*

(Processo 5013149-94.2023.4.02.5103, julgado em 03/07/2024, Rel. Juíza Federal ADRIANA MENEZES DE REZENDE)

TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. FOLGAS TRABALHADAS E INDENIZADAS. NÃO INCIDÊNCIA. CARÁTER INDENIZATÓRIO. TESE FIRMADA PELA TNU NO PEDILEF 50280056720164047200. OUTRAS RUBRICAS NÃO INDICATIVAS DE CONVERSÃO EM PECÚNIA DA FOLGA NÃO GOZADA. PREVISÃO DE NATUREZA INDENIZATÓRIA EM ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. DISPOSIÇÕES PARTICULARES. OPOSIÇÃO À FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. DENOMINAÇÃO DE VERBA NÃO DEFINE A SUA NATUREZA JURÍDICA. ART. 3º, §4º, DA LEI 7.713/88. INCIDÊNCIA. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA ESTENDER A DECLARAÇÃO DE NÃO INCIDÊNCIA SOBRE "FOLGA QUARENTENA STAND BY" E FOLGA QUARENTENA STAND BY RETROATIVA" E CONSEQUENTE REPETIÇÃO DO INDÉBITO.

A 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso inominado da parte ré, **reformando parcialmente a sentença recorrida, para limitar a não incidência do imposto de renda e a repetição do indébito sobre as indenizações de folga denominadas "folga offshore remunerada", "dif folga off remunerada dissídio", "folga remunerada treinamento", e julgar improcedente a pretensão autoral com relação às demais rubricas pleiteadas na inicial, na forma da fundamentação supra.** (grifei)

(Processo 5007324-33.2023.4.02.5116, julgado em 04/09/2024, Rel. Juíza Federal ALESSANDRA BELFORT BUENO)

Tal entendimento, assim como o da sentença de origem, encontra respaldo na Turma Nacional de Uniformização (TNU), que firmou a seguinte tese no PEDILEF nº 50280056720164047200, julgado em 16/03/2020: "*Não incide imposto de renda sobre as folgas do empregado trabalhadas e indenizadas*". Nada a prover quanto ao ponto, portanto.

Nessas condições, **VOTO** no sentido de **CONHECER NEGAR PROVIMENTO** o recurso. Descabe condenação em custas (art. 4º, inciso I, da Lei nº 9.289/1996). Devidos honorários de sucumbência correspondentes a 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Decorrido o prazo recursal, certifique-se o necessário, dê-se baixa e encaminhe-se ao Juízo de origem. **Intimem-se.**